УЧЕБНОЕПОСОБИЕ · ПОДГОТОВКАКТЕСТАМИЭКЗАМЕНУ

История Узбекистана

Недели 5–6

Все savollar, testlar и atamalar из статей курса недели 5–6 и учебника «Ўзбекистоннинг энг янги тарихи» (2024) — с модельными ответами, полным переводом и ключевой терминологией каждой недели.

Составлено для студентов Ташкентского технологического университета Курс History of Uzbekistan · CC-MOHU010106 · Fall semester 2026

Координатор модуля — Dr Vohid Kholov SAVOLLAR · TOPSHIRIQLAR · TESTLAR · ATAMALAROКТЯБРЬ2026

Содержание

1 1. Карта курса, источники и как пользоваться пособием 2
1.1 1.1. Недели 5–6 и файлы курса 2

2 2. Неделя 5 — Национальное законодательство и судебные системы 3
2.1 2.1. Ключевые положения («все правила» недели) 3
2.2 2.2. Savollar — вопросы статей и модельные ответы 6
2.3 2.3. Testlar — тесты с правильными ответами 9
2.4 2.4. Atamalar — глоссарий недели 11

3 3. Неделя 6 — Права человека и ликвидация принудительного труда 12
3.1 3.1. Ключевые положения («все правила» недели) 13
3.2 3.2. Savollar — вопросы статей и модельные ответы 15
3.3 3.3. Testlar — тесты с правильными ответами 18
3.4 3.4. Atamalar — глоссарий недели 20

4 5. Шпаргалка: ключевые даты и числа 21
4.1 5.1. Ключевые даты 21
4.2 5.2. Ключевые числа и цифры 23
4.3 5.3. Десять ответов одной строкой 24

1 1. Карта курса, источники и как пользоваться пособием

История Узбекистана (History of Uzbekistan), код CC-MOHU010106, Ташкентский технологический университет, факультет энергетики. Обязательный модуль, 4 ECTS, осенний семестр 2026/2027; координатор — Dr Vohid Kholov. Нагрузка: 30 аудиторных часов лекций (2 ч в неделю, 15 недель) $+ 90$ часов самостоятельной работы $= 120$ часов. Аттестация: промежуточный экзамен (Midterm) — письменный, 1–2 часа, 30% (ILO 1-5); проектная презентация — письменно и устно, 10–15 минут, 20%; финальный экзамен — письменный, 1–2 часа, 50%. Шкала оценок: $90 - 100 = A$ (отлично), $75 - 89 = B$(хорошо), $60 - 74 = C$(удовлетворительно), $0 - 59 = D$(неудовлетворительно); для допуска к финальному экзамену требуется посещаемость не менее 75% занятий.

Запланированные результаты обучения (ILO): (1) Понимание — объяснить базовые понятия истории, государственности, роли науки и техники в развитии страны; (2) Анализ — анализировать современную политику Узбекистана в ретроспективе; (3) Выбор — отбирать качественные и количественные данные и методы (ориентализм, устная история, анализ источников, герменевтика); (4) Оценка — судить о политических изменениях и реформах: открытость и прозрачность, многовекторная внешняя политика, социально ориентированная политика; (5) Применение — работать в малых группах над проектами и представлять исторические процессы письменно и устно.

Это пособие охватывает недели 5–6 — два тематических блока: «Национальное законодательство и судебные системы» (создание Конституции 1992 года, история уголовных судов от «Авесты» до XX века, судебная система УзССР в 1939–1945 годах, четыре этапа развития правовой системы) и «Права человека и ликвидация принудительного труда» (конвенции МОТ №29 и №105, национальное законодательство о труде, институциональные механизмы, детский труд в хлопковой отрасли). Источники — 6 научных статей курса; все факты, даты и цифры взяты из них дословно, цитаты даны в русском переводе с указанием авторов.

Как пользоваться пособием: (1) начните с раздела «Ключевые положения» каждой недели — это «все правила» недели в сжатом виде; (2) прорешайте открытые вопросы (savollar) вслух, закрыв ответы, и сверьтесь с модельными ответами; (3) пройдите тесты (testlar); (4) выучите глоссарий atamalar — термины встречаются в вопросах на определение и в тестах; (5) перед экзаменом повторите таблицу дат и чисел из главы 5 «Шпаргалка».

1.1 1.1. Недели 5–6 и файлы курса

Каждой неделе курса соответствует набор статей в папке course-content/history; все они переработаны в этом пособии:

Неделя	Тема	Файлы курса
5	Национальное законодательство и судебные системы	Буронов — История создания Конституции Республики Узбекистан $(ARES, 2024)$· Юсупджанова — История развития функций уголовных судов в Узбекистане $(WBML, 2024)$· Комолов — Судебная система Узбекистана в годы Второй мировой войны $(WBSS, 2021)$· Азизов — Развитие правовой системы Узбекистана: приоритеты и этапы (JournalNX, 2021)
6	Права человека и ликвидация принудительного труда	Сулайманов, Расулов — Отмена принудительного труда: случай Узбекистана (Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2021)· Бхат — Принудительный труд детей в хлопковой промышленности Узбекистана (International Journal on World Peace, 2013)

Недели 5–6 и файлы курса

Все шесть статей — научные публикации 2013–2024 годов; формулировки вопросов, тестов и терминов построены на

текстах статей, модельные ответы составлены по этим же статьям.

2 2. Неделя 5 — Национальное законодательство и судебные системы

Файлы недели: history-of-the-creation-of-the-constitution-of-the-republic-of-uzbekistan (Ш. Буронов)· pcadmin_163 (Г.

Юсупджанова — уголовные суды)· pcadmin_28 (Д. Комолов — суды в годы ВОВ)· pcadmmin_39 (Н. Азизов — правовая

система).

Неделя 5 отвечает на вопросы: как создавалась и что закрепила первая Конституция независимого Узбекистана (1992); как веками развивались уголовные суды на территории страны — от «Авесты» и ханств через Туркестан и советскую систему к современности; как работала судебная система УзССР в 1939–1945 годах и какие четыре этапа прошла правовая система независимого государства. Ниже собраны ключевые положения, вопросы (savollar), тесты (testlar) и термины (atamalar) по четырём статьям недели.

2.1 2.1. Ключевые положения («все правила» недели)

Создание Конституции: комиссия, мировой опыт и концепции

Идея новой Конституции родилась вместе с Декларацией независимости от 20 июня 1990 года: принявшая её сессия Верховного Совета решила разработать конституцию и создала Конституционную комиссию из 64 человек во главе с первым Президентом И. А. Каримовым (2–3 июля 1992 года состав был обновлён до 71 члена). Заседание 12 апреля 1991 года запустило прямую работу: образованы рабочая группа из 32 человек и 6 малых групп с участием 50 исследователей — по преамбуле, основам конституционного строя, правам и обязанностям граждан, обществу и личности, государственному устройству, государственной власти и заключительным положениям. Глубоко изучались конституции США, Германии, Франции, Турции, Японии, Литвы и других стран, а также проекты

конституций семи республик СНГ. Из трёх альтернативных концепций за основу принята концепция правового управления Президента (статья Ш. Буронова).

Версии проекта: от 158 статей к 127

Первый вариант был готов к октябрю–ноябрю 1991 года — 158 статей, шесть разделов; важнейшим импульсом стал конституционный закон «Об основах государственной независимости» от 31 августа 1991 года. Весной 1992 года появился второй вариант из 149 статей, за ним третий — из 137; для всенародного обсуждения опубликован текст из 127 статей. Проект изначально составлялся на русском языке, а в июле–августе 1992 года был переведён на узбекский. Каждый вариант председатель комиссии читал лично и правил своей рукой: «Президент… читал проект снова и снова, внимательно следил за текстом и вносил в него исправления», — вспоминал академик Ш. З. Оразаев (статья Ш. Буронова).

Всенародное обсуждение в два этапа

5 сентября 1992 года Конституционная комиссия всесторонне обсудила проект, а 26 сентября он был опубликован в печати. Обсуждение — с конца сентября до начала декабря 1992 года — шло в газетах, на радио и телевидении, в коллективах и студенческих аудиториях; письма отправляли учёные и пенсионеры, рабочие и дехкане, военные и религиозные деятели. Поступило более 6 000 предложений и замечаний, только комиссия получила более тысячи писем; исправления внесены в 60 из 127 статей, 4 статьи исключены, несколько новых добавлено. 21 ноября 1992 года проект опубликован вторично — возник правовой прецедент двухэтапного всенародного обсуждения. Автор называет принятый Основной закон подлинно «народным законом» (статья Ш. Буронова).

Принятие Конституции 8 декабря 1992 года и её ключевые нормы

8 декабря 1992 года одиннадцатая сессия Верховного Совета приняла Конституцию — Основной закон Республики Узбекистан, юридически оформивший новое суверенное демократическое государство. Депутаты внесли

около изменений и

уточнений: срок полномочий Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов сокращён с десяти до пяти лет; ст. 42 принята в новой редакции — о свободе научного и технического творчества; по предложению депутата Халимахон Усмоновой в ст. 64 (ныне 65) внесено «Материнство и детство находятся под защитой государства».

По предложениям председателя комиссии закреплены ст. 26 (презумпция невиновности), ст. 27 (тайна переписки и телефонных разговоров) и ст. 31 — свобода совести: «Принудительное насаждение религиозных взглядов не допускается». Арбитражный суд преобразован в хозяйственный, парламент назван Олий Мажлисом. Комиссия отвергла двухпалатную структуру, обязательность профсоюзного членства и назначение прокуроров с согласия хокимов (статья Ш. Буронова).

Правосудие древности и средневековья: от «Авесты» до ханств

Уже в «Авесте» — одном из древних культурно-правовых источников региона — есть правила о судебных делах: суд определял вину, обоснованность иска и наказание. Саки, кангюи, гунны, сарматы, Карлукский и Тюркский каганаты имели собственные правовые системы, нередко основанные на предрассудках.

По мусульманскому праву преступления классифицировались с религиозно-идеологических позиций, а

единый судья разбирал все уголовные и

семейно-наследственные дела. В Бухарском и Хивинском ханствах во главе судебной власти стояли эмиры и ханы: они вели публичные процессы — главным образом о неуплате налогов, разграблении казны и мятежах. Смертный приговор мог вынести только хан; кушбеги, беки, кази-калон (верховный судья) и кази-аскар (военный судья) обладали всеми правами «кроме права жизни и смерти» (статья Г. Юсупджановой).

Судебная система Туркестана в Российской империи (1865–1917)

После завоевания Центральной Азии колониальные власти строили суд по законам империи. «Временное положение» 1865 года определило порядок введения российской юстиции; «Проект положения об устройстве судебной части» 1867 года (три части) ввёл двухзвенную имперскую систему; утверждённое императором 12 июня 1886 года «Положение об управлении Туркестанского края» стало главным правовым документом края. Параллельно действовали общие суды и суды на основе шариата; для кочевого населения сохранялись суды казиев и биев. Участковый судья совмещал рассмотрение малозначительных дел с предварительным расследованием. Реформы 1897–1899 годов создали судебную палату — высшую инстанцию с контрольными функциями; примирительные судьи (участковые, добавочные, почётные) могли арестовывать до трёх дней. Четвёртый этап (1898–1917) приспособил систему к Судебным уставам империи (статья Г. Юсупджановой).

Советские уголовные суды: 1917–1960 годы

Декрет декабря 1917 года приостановил окружные суды, Ташкентскую судебную палату и военные суды; появились народные суды, трибуналы и ревтрибуналы, каравшие «несочувствующих» идеологии большевиков. Под давлением протестов населения Советы сохранили суды казиев и биев: в 1922 году принято «Положение о суде казиев Туркестанской республики», а 1 августа 1922 года вступил в силу первый систематизированный УПК. УПК 1926 года закрепил судебный контроль за заключением под стражу и прекращением дел (ст. 201, 202, 244); УПК 1929 года упростил процесс, но разрешил суду самому составлять обвинительное заключение. На основе «Основ уголовного правосудия СССР» 1958 года 21 мая 1959 года утверждён новый УПК УзССР, введённый в практику 1 января 1960 года (статья Г. Юсупджановой).

Закон 1938 года о судоустройстве и кадры судов УзССР (1937–1939)

16 августа 1938 года вторая сессия Верховного Совета СССР приняла Закон «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» — 8 глав и 80 статей на основе Конституции СССР 1936 года. Суды делились на общесоюзные (Верховный Суд СССР, военные трибуналы, железнодорожные и водно-транспортные суды) и суды союзных республик. Народные судьи избирались гражданами района на 3 года; областные и Верховные суды — на 5 лет. Во второй половине 1939 года в УзССР действовали 226 народных судов, пять областных судов и Сурхандарьинский окружной суд.

Кадры были слабы: из 225 народных судей лишь 17 имели высшее образование. В 1937–1939 годах уволены 541 судья, полный срок отработали лишь 6 народных судей — 2,6%. Нарком юстиции Д. Турдиев фиксировал сращивание судей с

преступниками, а народные суды размещались в непригодных зданиях — мечетях и складах; у судьи Иноятова отменялась половина решений и большинство приговоров (статья Д. Комолова).

Судебная система УзССР в годы Второй мировой войны (1941–1945)

22 июня 1941 года, в день вторжения Германии, приняты положения «О военном положении» и «О военных трибуналах»: суд должен был начаться в течение 24 часов после предания обвиняемого суду, смертный приговор оглашался через 72 часа, кассация запрещалась — приговор менялся лишь в порядке надзора. В 1942 году Ташкентский железнодорожно-транспортный суд был преобразован в военный трибунал.

Декрет от 15 июля 1941 года сократил штаты: отпуска судей отменены, сеть народных судов урезана на 20% на селе и на 25% в городах; в 1942 году закрыты 28 народных судов. Кадровый голод закрывали учёбой: Ташкентский юридический институт, приостановленный в 1941 году, возобновил работу в 1942-м, в августе 1943 года открыты четырёхмесячные курсы в Ташкенте и шестимесячные в Самарканде. К концу 1945 года в народных судах оставалось лишь 56 юристов с высшим образованием (статья Д. Комолова).

Четыре этапа развития правовой системы независимого Узбекистана

Н. П. Азизов выделяет четыре этапа. Первый (1991–2000) — переходный период и формирование основ национальной государственности: конституционный закон от 31 августа 1991 года (17 статей), Конституция, новые отрасли права, 15 кодексов за 1994–2008 годы. Второй (2001–2009) — демократическое обновление: двухпалатный парламент, отмена смертной казни и передача судам санкции на арест (2007), перевод 75% тяжких преступлений в менее тяжкие и на 20% меньше приговоров к 2006 году, чем в 2000-м.

Третий (2010–2016) — углубление демократических реформ (около пятидесяти законов). Четвёртый (с 2017 года) — Стратегия действий: судебная реформа — второй приоритет; созданы Верховный совет судей и объединённый Верховный суд, 71 хозяйственный суд, судьи — сначала на 5, затем на 10 лет и бессрочно; пытки запрещены. Ш. Мирзиёев: «Обеспечение подлинной независимости судебной власти

- наш приоритет номер один» (цит. по Д. Комолову). В Lex.uz — 99 706 документов (статья Н. П. Азизова).

2.2 2.2. Savollar — вопросы статей и модельные ответы

S1. Когда, каким органом и в каком контексте была принята первая Конституция Республики Узбекистан?

Ответ. Конституция принята 8 декабря 1992 года одиннадцатой сессией Верховного Совета Республики Узбекистан. Она юридически оформила образование нового суверенного демократического государства — Республики Узбекистан — на политической карте мира и, по словам автора статьи, создана как плод и продукт государственной независимости. На самой сессии депутаты внесли около 80 изменений, дополнений и уточнений. Первый Президент И. А. Каримов, председательствовавший в Конституционной комиссии, назвал основной закон «манифестом нашей свободы и безопасности» (статья Ш. Буронова).

S2. Как была сформирована Конституционная комиссия и как она работала?

Ответ. После принятия Декларации независимости (20 июня 1990 года) сессия Верховного Совета создала комиссию из 64 человек под председательством И. А. Каримова; 2–3 июля 1992 года состав обновлён до 71 члена. Заседание 12 апреля 1991 года начало прямую работу: созданы рабочая группа из 32 человек и 6 малых групп (50 исследователей) по разделам проекта. Изучались конституции США, Германии, Франции, Японии, Литвы и других государств и проекты конституций семи республик СНГ; из трёх альтернативных концепций за основу принята концепция правового управления Президента (статья Ш. Буронова).

S3. Какие версии прошёл проект Конституции до публикации?

Ответ. Первый вариант (октябрь–ноябрь 1991 года) содержал 158 статей в шести разделах; весной 1992 года подготовлен второй — из 149 статей, затем третий — из 137. Для всенародного обсуждения опубликован вариант из 127 статей. Проект изначально готовился на русском языке; в июле–августе 1992 года, по заданию руководителя рабочей группы Ш. З. Оразаева, текст был переведён на узбекский язык. Каждый вариант внимательно изучался и правился председателем комиссии (статья Ш. Буронова).

S4. Как проходило всенародное обсуждение проекта Конституции?

Ответ. 5 сентября 1992 года комиссия всесторонне обсудила проект, 26 сентября он опубликован в печати. Обсуждение — с конца сентября до начала декабря 1992 года — шло в прессе, на радио и телевидении, в трудовых коллективах и студенческих аудиториях; поступило более 6 000 предложений и замечаний и более тысячи писем. Исправления внесены в 60 из 127 статей, 4 статьи исключены. 21 ноября 1992 года проект опубликован вторично — возник прецедент двухэтапного обсуждения. Автор называет Конституцию «народным законом» (статья Ш. Буронова).

S5. Какие ключевые нормы вошли в Конституцию по итогам обсуждения?

Ответ. По предложению председателя комиссии включены: ст. 26 — презумпция невиновности; ст. 27

- тайна переписки и телефонных разговоров; ст. 31 — свобода совести («Каждый имеет право верить в любую религию или не верить ни в какую. Принудительное насаждение религиозных взглядов не допускается»). Арбитражный суд преобразован в хозяйственный, парламент назван Олий Мажлисом. По предложению депутата Халимахон Усмоновой в ст. 64 (ныне 65) добавлено: «Материнство и детство находятся под защитой государства» (статья Ш. Буронова).

S6. Какие предложения были отвергнуты при подготовке и принятии Конституции?

Ответ. Комиссия отвергла предложение о двухпалатном Олий Мажлисе (Палата представителей и Палата наций) — к идее бикамерализма вернулись лишь позднее, во втором созыве. На заседании 7 декабря 1992 года исключена норма о приостановке Президентом членства в партии (проект ст. 90). Не поддержаны обязательность членства в профсоюзах (противоречит добровольности объединений) и назначение прокуроров с согласия хокимов: прокуратура строится на принципе единоначалия, все прокуроры назначаются Генеральным прокурором (статья Ш. Буронова).

S7. Как отправлялось правосудие в древности и в Бухарском и Хивинском ханствах?

Ответ. Уже в «Авесте» есть правила о судебных делах: суд определял вину совершившего преступление, обоснованность иска и наказание. У саков, кангюев, гуннов, сарматов, Карлукского и Тюркского каганатов действовали собственные правовые системы. По мусульманскому праву единый судья разбирал все уголовные и семейно-наследственные дела. В ханствах главой судебной власти были эмир и хан; смертный приговор мог вынести только хан, а кушбеги, беки, кази-калон и кази-аскар обладали правами «кроме права жизни и смерти» (статья Г. Юсупджановой).

S8. Какую судебную систему ввела Российская империя в Туркестане?

Ответ. «Временное положение» 1865 года определило порядок введения имперской юстиции; «Проект положения» 1867 года ввёл двухзвенную систему судов; «Положение об управлении Туркестанского края», утверждённое императором 12 июня 1886 года, стало главным правовым документом. Параллельно действовали общие суды и суды на основе шариата; для кочевого населения сохранялись суды казиев и биев. Участковый судья выполнял двойную функцию — рассматривал малозначительные дела и вёл предварительное следствие. Реформы 1897–1899 годов создали судебную палату — высшую инстанцию края (статья Г. Юсупджановой).

S9. Как менялись уголовные суды в советский период (1917–1960)?

Ответ. Декрет декабря 1917 года приостановил окружные суды, Ташкентскую судебную палату и военные суды; появились народные суды, трибуналы и ревтрибуналы, каравшие «несочувствующих» большевизму. В 1922 году принят документ о судах казиев, а 1 августа 1922 года введён первый систематизированный УПК. УПК УзССР 1926 года закрепил судебный контроль за мерами пресечения и прекращением дел; УПК 1929 года упростил процесс, но позволял суду составлять обвинительное заключение. По «Основам уголовного правосудия СССР» 1958 года 21 мая 1959 года утверждён новый УПК, вступивший в силу 1 января 1960 года (статья Г. Юсупджановой).

S10. Что установил Закон «О судоустройстве» от 16 августа 1938 года?

Ответ. Закон состоял из 8 глав и 80 статей и разработан на основе Конституции СССР 1936 года. Суды делились на две группы: общесоюзные (Верховный Суд СССР, военные трибуналы, железнодорожные и водно-транспортные суды) и суды союзных республик (народные, областные, Верховные суды автономной и союзной республики). Народные судьи избирались гражданами района на 3 года (избираться мог гражданин с 23 лет); областные и Верховные суды — на 5 лет. При Верховном Суде СССР действовал Пленум, собиравшийся не реже одного раза в два месяца (статья Д. Комолова).

S11. Каково было кадровое состояние судов УзССР накануне войны?

Ответ. Во второй половине 1939 года в УзССР работали 226 народных судов (закрыт лишь один — из-за нехватки специалистов); из 225 народных судей высшее образование имели 17, женщин — 46. В 1937–1939 годах уволены 541 судья; полный срок отработали только 6 народных судей (2,6%). Областных судов было пять (Ташкент, Самарканд, Фергана, Хорезм, Бухара) плюс Сурхандарьинский окружной — 68 судей. Нарком юстиции Д. Турдиев фиксировал случаи сращивания судей с преступниками; суды размещались в мечетях и складах (статья Д. Комолова).

S12. Как работали военные трибуналы во время войны?

Ответ. По положению от 22 июня 1941 года суд назначался в течение 24 часов после предания обвиняемого суду, смертный приговор оглашался через 72

часа, кассационное обжалование запрещалось — приговор можно было изменить лишь в порядке надзора. До 1943 года трибуналы состояли из трёх постоянных членов без народных заседателей; их члены не избирались, а назначались совместными приказами наркоматов юстиции и обороны. Дела слушались в основном за закрытыми дверями. Расстрел мог быть отсрочен до конца боевых действий — осуждённые «смывали вину кровью» на фронте, некоторых затем оправдывали и награждали (статья Д. Комолова).

S13. Как война изменила суды общей юрисдикции и подготовку юридических кадров?

Ответ. Декрет от 15 июля 1941 года сократил штаты: отпуска судей отменены, народные суды урезаны на 20% на селе и на 25% в городах; в 1942 году в республике закрыты 28 народных судов. Мобилизация затронула 20–30% судей ряда областей (в Фергане — 8 из 24 народных судей). Кадровый голод закрывали курсами: Ташкентский юридический институт возобновил работу в 1942 году, в августе 1943-го открыты четырёхмесячные курсы в Ташкенте и шестимесячные в Самарканде; к 1 января 1944 года стажировку прошли 40 народных судей. К концу 1945 года в народных судах оставалось лишь 56 юристов с высшим образованием (статья Д. Комолова).

S14. Какие этапы развития правовой системы независимого Узбекистана выделяет Н. П. Азизов?

Ответ. Четыре этапа: (1) 1991–2000 — переходный период и формирование основ национальной государственности (Декларация независимости, конституционный закон от 31 августа 1991 года с 17 статьями, Конституция; за 1994–2008 годы — 15 кодексов); (2) 2001–2009 — демократическое обновление: двухпалатный парламент, отмена смертной казни и передача судам санкции на арест (2007); (3) 2010–2016 — реализация Концепции углубления демократических реформ (около пятидесяти законов); (4) с 2017 года — Стратегия действий 2017–2021: Верховный совет судей, слияние Верховного и Высшего хозяйственного судов, 71 хозяйственный суд, запрет пыток (статья Н. П. Азизова).

S15. Какие механизмы вовлечения граждан в законотворчество появились на четвёртом этапе?

Ответ. По Посланию Президента от 23 декабря 2017 года запущен портал коллективных обращений «Моё мнение»: опубликовано 440 коллективных обращений. На портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов Минюста рассмотрено около 8 000 актов, включая 557 законопроектов и 2 380 проектов постановлений Кабмина, поступило около 35 000 предложений. Для молодёжи (до 18 лет

- около 40% населения, до 30 лет — 64%) при Законодательной палате создан «Молодёжный парламент»; 29 июня 2020 года подписано соглашение с Центральным советом Союза молодёжи. 27 февраля 2020 года образована Парламентская комиссия по контролю за Целями устойчивого развития до 2030 года (статья Н. П. Азизова).

2.3 2.3. Testlar — тесты с правильными ответами

T1. Когда была принята первая Конституция Республики Узбекистан?

a) 31 августа 1991 года b) 20 июня 1990 года c) 8 декабря 1992 года d) 21 ноября 1992 года Ответ: c) 8 декабря 1992 года

Пояснение: По статье Ш. Буронова Конституция принята одиннадцатой сессией Верховного Совета 8 декабря 1992 года; 31 августа 1991 года датирован закон об основах независимости, 20 июня 1990 года

- Декларация независимости, 21 ноября 1992 года — повторная публикация проекта.

Т2. Сколько человек первоначально вошло в Конституционную комиссию под председательством И. А. Каримова?

a) 32 b) 64 c) 71 d) 50 Ответ: b) 64

Пояснение: Комиссия из 64 человек создана по решению сессии, принявшей Декларацию независимости; 2–3 июля 1992 года состав обновлён до 71 члена; 32 — рабочая группа, 50 — исследователи малых групп (статья Ш. Буронова).

Т3. Сколько статей содержал первый вариант проекта Конституции, подготовленный к октябрю-ноябрю 1991 года?

a) 127 b) 137 c) 149 d) 158 Ответ: d) 158

Пояснение: Первый вариант — 158 статей в шести разделах; далее 149, 137 и 127 статей (вариант для всенародного обсуждения) — статья Ш. Буронова.

Т4. Кто в Бухарском и Хивинском ханствах мог вынести смертный приговор?

a) кази-калон b) только хан (эмир) c) кушбеги d) кази-аскар Ответ: b) только хан (эмир)

Пояснение: По статье Г. Юсупджановой кушбеги, беки, кази-калон (верховный судья) и кази-аскар (военный судья) обладали всеми правами «кроме права жизни и смерти»; для смертной казни требовалось разрешение хана (эмира).

Т5. Когда императором утверждено «Положение об управлении Туркестанского края» — главный правовой документ края?

a) в 1865 году b) в 1867 году c) 12 июня 1886 года d) в 1897 году Ответ: c) 12 июня 1886 года

Пояснение: «Временное положение» относится к 1865 году, «Проект положения об устройстве судебной части» — к 1867 году, третий этап реформ — к 1897 году; само «Положение» утверждено 12 июня 1886 года (статья Г. Юсупджановой).

Т6. Когда УПК УзССР, утверждённый 21 мая 1959 года, был введён в юридическую практику?

a) 21 мая 1959 года b) 1 августа 1922 года c) 1 января 1960 года d) в 1958 году Ответ: c) 1 января 1960 года

Пояснение: По статье Г. Юсупджановой закон об утверждении кодекса принят 21 мая 1959 года на основе «Основ уголовного правосудия СССР» 1958 года, а в практику кодекс введён 1 января 1960 года.

Т7. Сколько глав и статей включал Закон «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» 1938 года?

a) 8 глав и 80 статей b) 6 глав и 64 статьи c) 12 глав и 100 статей d) 10 глав и 58 статей Ответ: a) 8 глав и 80 статей

Пояснение: Закон, принятый 16 августа 1938 года на основе Конституции СССР 1936 года, состоял из 8 глав и 80 статей (статья Д. Комолова).

Т8. На какой срок по закону 1938 года избирался народный судья?

a) на 5 лет b) на 3 года c) на 10 лет d) на 2 года Ответ: b) на 3 года

Пояснение: По статье 22 закона (цит. по Д. Комолову) народные судьи избираются на 3 года, с 23 лет; пять лет — срок областных и Верховных судов; десять лет — срок полномочий судов, сокращённый Конституцией 1992 года до пяти.

T9. Сколько народных судов действовало в УзССР во второй половине 1939 года?

a) 68 b) 225 c) 226 d) 28 Ответ: c) 226

Пояснение: По статье Д. Комолова — 226 народных судов (один закрыт из-за нехватки специалистов); 225 — число народных судей, 68 — судьи областных и окружного судов, 28 — суды, сокращённые в 1942 году.

T10. В течение какого времени после предания суду должен был начаться процесс в военном трибунале?

a) в течение 72 часов b) в течение 24 часов c) в течение пяти дней d) в течение одного месяца Ответ: b) в течение 24 часов

Пояснение: По положению от 22 июня 1941 года суд назначался в течение 24 часов после предания обвиняемого суду; смертный приговор оглашался через 72 часа (статья Д. Комолова).

T11. Какой период охватывает первый этап развития правовой системы независимого Узбекистана по классификации Н. П. Азизова?

a) 1991-2000 годы b) 2001-2009 годы c) 2010-2016 годы d) 2017-2021 годы Ответ: a) 1991-2000 годы

Пояснение: По статье Н. П. Азизова первый этап (1991–2000) — переходный период и формирование основ национальной государственности; далее — 2001–2009, 2010–2016 и этап с 2017 года.

T12. Какие изменения произошли в 2007 году на втором этапе правового развития Узбекистана?

a) Олий Мажлис преобразован в двухпалатный парламент b) отменена смертная казнь и санкция на арест передана судам c) Верховный суд объединён с Высшим хозяйственным судом d) принята Стратегия действий на 2017–2021 годы Ответ: b) отменена смертная казнь и санкция на арест передана судам

Пояснение: По статье Н. П. Азизова, в 2007 году принят закон об отмене смертной казни и передаче судам полномочий выдачи санкции на арест; слияние Верховных судов и Стратегия действий — события четвёртого этапа.

2.4 2.4. Atamalar — глоссарий недели

Термин (atama)	Значение
Конституция (Constitution)	основной закон государства; Конституция Узбекистана 1992 года юридически оформила образование суверенного демократического государства
Конституционная комиссия	создана в 1990 году из 64 человек под председательством И. А. Каримова; с 2–3 июля 1992 года — 71 член; рабочая группа — 32 человека
Декларация независимости	принята 20 июня 1990 года второй сессией Верховного Совета XII созыва
Закон «Об основах государственной независимости»	конституционный закон от 31 августа 1991 года из 17 статей — правовой фундамент независимости

Термин (atama)	Значение
Всенародное обсуждение	обсуждение проекта Конституции с 26 сентября по начало декабря 1992 года; впервые проведено в два этапа (вторая публикация — 21 ноября 1992 года)
Презумпция невиновности	принцип, закреплённый в ст. 26 Конституции по предложению председателя комиссии
«Авеста» (Avesta)	древний культурно-правовой источник с правилами о судебных делах: определение вины, обоснованности иска и наказания
Кази-калон (Kazi Kalon)	верховный судья в Бухарском и Хивинском ханствах
Кази-аскар (Kazi Askari)	военный судья в ханствах
Народный суд	низовое звено судебной системы; по закону 1938 года судьи избирались на 3 года
Военный трибунал	специальный суд военного времени: процесс в течение 24 часов, без кассации, до 1943 года — три постоянных члена
Народные заседатели	участвовали в коллегиальном рассмотрении дел; привлекались по списку 10 дней в году с сохранением зарплаты
Судебная палата	высшая судебная инстанция Туркестана, созданная в ходе реформ 1897–1899 годов (Ташкентская судебная палата)
УПК (Уголовно-процессуальный кодекс)	первый систематизированный УПК введён 1 августа 1922 года; УПК УзССР 1959 года — с 1 января 1960 года

Термин (atama)	Значение
Олий Мажлис (Oliy Majlis)	название верховного представительного органа, закреплённое при работе над Конституцией; с 2000-х годов — двухпалатный парламент
Стратегия действий 2017–2021	программа четвёртого этапа правового развития; судебно-правовая реформа — её второй приоритет

3 3. Неделя 6 — Права человека и ликвидация принудительного труда

Файлы недели: AbolitionOfForcedLabourCaseOfUzbek (О. Сулайманов, Ж. Расулов)· Bhat-FORCEDLABORCHILDREN-2013 (Б.

А. Бхат).

Неделя 6 отвечает на вопросы: что такое принудительный труд по конвенциям МОТ №29 и №105 и как Узбекистан имплементировал международные стандарты; какие институциональные механизмы борьбы с принудительным трудом формировались с 1992 года; почему детский труд стал системным в хлопковой отрасли, каковы его масштабы, условия и последствия и как реагировали государство и международное сообщество. Ниже — ключевые положения, savollar, testlar и atamalar по двум статьям недели.

3.1 3.1. Ключевые положения («все правила» недели)

Принудительный труд: определение и конвенции МОТ №29 и №105

По оценке МОТ (2017), 40,3 млн человек находятся в современном рабстве: 24,9 млн — в принудительном труде, 15,4 млн — в принудительном браке; каждая четвёртая жертва — ребёнок. Конвенция №29 (1930) определяет: «Принудительный или обязательный труд означает всякую работу или службу, требуемую от любого лица под угрозой какого-либо наказания и на которую это лицо не предложило своих услуг добровольно». Определение опирается на четыре элемента: работа или служба; любое лицо; недобровольный характер; угроза наказания. Ст. 2 Конвенции выводит из-под понятия военную службу, обычные гражданские обязанности, работу по приговору суда, чрезвычайные ситуации и мелкие общинные работы.

Конвенция №105 (1957) требует немедленного прекращения принудительного труда в пяти случаях: как средство политического принуждения или наказания за политические взгляды; как метод мобилизации труда в целях экономического развития; как средство трудовой дисциплины; как наказание за участие в забастовках; как средство расовой, социальной, национальной или религиозной дискриминации.

Узбекистан и международные трудовые стандарты

На 1 января 2021 года Узбекистан ратифицировал 17 конвенций МОТ (включая 8 фундаментальных) и 1 протокол: конвенции №29 и №105, Протокол 2014 года к Конвенции №29 (ратифицирован 25 июня 2019 года, вступил в силу для Узбекистана 16 сентября 2020 года), конвенции №182 о наихудших формах детского труда и №138 о минимальном возрасте. Ратифицированы также пакты ООН 1966 года

- о гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культурных правах. Глава делегации на 103-й сессии Международной конференции труда Т. Нарбаева подчеркнула: «Ратификация конвенций — это лишь 50 процентов решения проблемы», остальное — имплементация норм и изменение мышления фермеров и работодателей (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

Запрет принудительного труда в национальном законодательстве

Статья 37 Конституции запрещает принудительный труд, кроме отбытия наказания по приговору суда и иных случаев, предусмотренных законом. Статья 10 Трудового кодекса допускает прямое применение ратифицированных конвенций; статья 7 определяет принудительный труд как «выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (в том числе как средство поддержания трудовой дисциплины)». Авторы отмечают дефект: из национального определения выпал элемент добровольного непредложения услуг, из-за чего принуждение вне трудовых отношений может не подпадать под норму. Ответственность установлена ст. 1482 УК и ст. 51 КоАП — но лишь за «административное принуждение к труду»; предлагается распространить её на любых лиц (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

Хашар: добровольный труд и исключения из понятия принудительного труда

В узбекском законодательстве используется единый термин «принудительный труд» (majburiy mehnat). Особое место занимает институт хашара: словарь определяет его как «добровольное, бескорыстное участие большинства в выполнении задачи». Постановление Кабинета Министров от 10 мая 2018 года

№349

допускает привлечение к общественным работам, включая строительные и сельскохозяйственные, только на добровольной основе и при наличии соответствующего документа Президента или постановления Кабмина; работы по озеленению и благоустройству могут организовываться без строгого разрешения. Принуждение к хашару под угрозой наказания — прямой признак принудительного труда; авторы предлагают закрепить в законе легальное определение хашара (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

Три периода формирования институциональных механизмов

Первый период (1992–2007): Узбекистан вступил в МОТ, ратифицировал конвенции №29 и №105, принял Трудовой кодекс и Закон о занятости, создал государственные трудовые инспекции; специальных структур ещё не было. Второй период (2008–2016): международные организации заявили о систематическом использовании принудительного и детского труда; ратифицированы конвенции №182 и №138 и протокол ООН о торговле людьми, приняты Закон «О противодействии торговле людьми» и постановления №207, №82, №132; созданы межведомственная комиссия и Реабилитационный центр; в 2013 году — Координационный совет по детскому труду.

Третий период (с 2017 года): установлена уголовная ответственность за принудительный труд, сформированы специальные механизмы, возобновлено сотрудничество с МОТ — Парламентская комиссия (постановление Сената от 4 октября 2017 года №SQ-231-III), Республиканская межведомственная комиссия (постановление от 31 мая 2018 года №407), трёхсторонняя комиссия (постановление от 3 июля 2019 года №553), Национальная комиссия и Институт национального докладчика (указ ПФ-5775 от 30 июля 2019 года).

Три типа механизмов и национальный мониторинг

Сегодня действуют три типа механизмов: (1) коллегиальные — Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду, Координационный совет по детскому труду, Республиканская трёхсторонняя комиссия по социальным и трудовым вопросам; (2) трудовые органы — государственные трудовые инспекции (постановление от 31 декабря 2018 года №1066), вправе возбуждать дела и передавать материалы в суд; (3) институты гражданского общества — профсоюзы и ННО. В 2019 году выявлено 259 случаев принудительного труда, штрафы по ст. 51 КоАП — на 772 млн сумов, из них 141 случай — на уборке хлопка. По данным Национальной комиссии, за хлопковую кампанию 2020 года к ответственности привлечены 42 должностных лица (включая хокима и его заместителей); ещё по 6 случаям документы переданы в суд (статья О.

Сулайманова и Ж. Расулова).

Мониторинг третьей стороны и итоги МОТ

С 2013 года действует практика мониторинга детского и принудительного труда с участием экспертов МОТ (проект «Мониторинг третьей стороны»). По итогам 2013 года МОТ заключила, что детский труд на уборке хлопка не используется

систематически, хотя случаи принудительного труда признавались. Независимый мониторинг 2014–2018 годов пришёл к выводу: систематическое использование детского труда устранено, а в 2019 году этот вопрос «больше не стоит на повестке дня». Национальный мониторинг хлопковой кампании 2019 года впервые проводился при участии профсоюзов США и европейских профсоюзных центров под координацией Международной конфедерации профсоюзов (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

Хлопковая монокультура: исторические корни

Б. А. Бхат показывает: детскому труду предшествовала история хлопковой монокультуры. Уже к 1911–12 годам Туркестан обеспечивал 52% потребностей русской текстильной промышленности, к 1914–15 годам — 70%; посевы хлопка между 1886 и 1900 годами выросли с 41 000 до 92 888 десятин, а железная дорога, пришедшая в Ташкент в 1898 году, «открыла Центральную Азию русскому капиталу». Узбекистан — второй в мире производитель и экспортёр хлопка (свыше 800 000 тонн ежегодно), дающий около 60% хлопка Центральной Азии: 3,5–3,7 млн т сырья и 1–1,2 млн т волокна в год. Для орошения 1,47 млн га под хлопком режим почти уничтожил Аральское море — некогда четвёртое по величине озеро мира, сохранившее лишь 15% прежнего объёма и потерявшее 24 вида эндемичных рыб (статья Б. А. Бхата).

Детский труд на хлопке: масштабы и условия

Во время уборки школы закрывались на два-три месяца, на поля отправляли детей с семи лет — сначала 15–16-летних, затем 12–14-летних, к концу сентября и первоклассников. По данным EJF, в Ферганской долине ежегодно работали около 200 000 детей; по ЮНИСЕФ (2000), 22,6% детей 5–14 лет работали хотя бы неполный день. Рабочий день длился 10–12 часов (с 6:30–7:00 утра до 19:00–19:30 вечера; домой — к 21:00–22:00) при жаре до 45 °C, без тени и защиты; дети пили воду из арыков, жили в бараках без окон и дверей. Оплата — от 5 долларов за пять дней до 15 центов; по оценке НПО «Тахлил» (2001), килограмм хлопка стоил от 1,5 до 1 цента, тогда как на мировом рынке

- 1,15 доллара. За два года в Самаркандской области зафиксирована гибель восьми детей (статья Б. А. Бхата).

Причины, образовательные потери и реакция государства

По исследованию ILRF «We Live Subject to Their Orders» (2008), корни принудительного детского труда — не бедность и не традиции, а природа государства и контроль над сельским обществом: командная экономика с квотами и демеханизация (машинная уборка упала с двух третей до 10%) требуют принуждения; мобилизацию детей через школы организуют хокимияты. Два месяца закрытия школ — минус свыше 20% учебного времени; за 5–9 классов потери накапливаются до целого учебного года. Государство реагировало: в 2001 году сбор хлопка внесён в перечень наихудших форм детского труда; в марте 2008 года парламент обязался ратифицировать конвенции №182 и №138 (ратифицированы в марте 2008-го и марте 2009-го). Закон 2007 года «О гарантиях прав ребёнка на труд» допускает работу с 16 лет, с 15 — с письменного согласия родителей, с 14 — лёгкий труд вне учёбы (статья Б. А. Бхата).

3.2 3.2. Savollar — вопросы статей и модельные ответы

S1. Как Конвенция МОТ №29 определяет принудительный труд?

Ответ. «Принудительный или обязательный труд означает всякую работу или службу, требуемую от любого лица под угрозой какого-либо наказания и на которую это лицо не предложило своих услуг добровольно». Определение покоится на четырёх элементах: работа или служба; любое лицо (взрослый или ребёнок, гражданин или мигрант); недобровольный характер; угроза наказания, которое может и не быть уголовным — например, потеря прав или привилегий. Ст. 2 Конвенции не распространяет понятие на военную службу, обычные гражданские обязанности, работу по приговору суда, чрезвычайные ситуации и мелкие общинные работы (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

S2. В каких пяти случаях Конвенция №105 требует немедленно прекратить принудительный труд?

Ответ. Как средство политического принуждения или воспитания либо наказания за политические взгляды; как метод мобилизации и использования труда в целях экономического развития; как средство обеспечения трудовой дисциплины; как наказание за участие в забастовках; как средство расовой, социальной, национальной или религиозной дискриминации. Если Конвенция №29 запрещает принудительный труд в целом (с исключениями), то №105 требует его немедленного прекращения в этих пяти случаях (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

S3. Какие конвенции МОТ ратифицировал Узбекистан?

Ответ. На 1 января 2021 года — 17 конвенций (включая 8 фундаментальных) и 1 протокол: конвенции №29 (1930) и №105 (1957) о принудительном труде, №182 (1999) о наихудших формах детского труда, №138 (1973) о минимальном возрасте и Протокол 2014 года к Конвенции №29 (ратифицирован 25 июня 2019 года, вступил в силу для Узбекистана 16 сентября 2020 года). Ратифицированы и пакты ООН 1966 года. Первый период институционального развития (1992–2007) начался со вступления в МОТ и ратификации конвенций №29 и №105 (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

S4. Почему ратификация конвенций — «50 процентов решения проблемы»?

Ответ. Так сказала Т. Нарбаева, возглавлявшая делегацию Узбекистана на 103-й сессии Международной конференции труда: ратификация — лишь половина дела; остальное — имплементация международных норм в национальное законодательство и, самое главное, изменение правоприменительной практики и мышления населения, особенно фермеров и работодателей. Авторы подтверждают: в истории МОТ нередки случаи, когда государство ратифицировало конвенцию и считало обязательства выполненными, тогда как надзорные органы МОТ с 1930-х годов подчёркивают недостаточность одной ратификации (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

S5. Как национальное законодательство определяет принудительный труд и в чём его недостатки?

Ответ. Ст. 7 Трудового кодекса (в развитие ст. 37 Конституции) запрещает «выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (в том числе как средство поддержания трудовой дисциплины)». Недостатки: из определения выпал элемент добровольного непредложения услуг; принудительный труд ограничен сферой трудового права, тогда как Конвенция №29 применяется и вне трудовых отношений; формулировка «в иных случаях, предусмотренных законом» расходится с закрытым перечнем исключений Конвенции. Ст. 1482 УК и ст. 51 КоАП карают лишь «административное принуждение» к труду (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

S6. Что такое хашар и когда он не является принудительным трудом?

Ответ. Хашар — «добровольное, бескорыстное участие большинства в выполнении задачи» (словарное определение). По постановлению Кабмина от 10 мая 2018 года №349 обязательное привлечение к общественным работам, включая строительные и сельскохозяйственные, допускается только на добровольной основе и при наличии документа Президента или постановления Кабмина; без строгого разрешения можно организовать озеленение и благоустройство. Ключевой фактор — добрая воля: принуждение к хашару под угрозой наказания есть принудительный труд. Авторы предлагают закрепить в законе определение хашара (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

S7. Какие три периода формирования механизмов против принудительного труда выделяют авторы?

Ответ. (1) 1992–2007 — ратификация конвенций №29 и №105, вступление в МОТ, принятие Трудового кодекса и Закона о занятости, создание трудовых инспекций; специальных структур ещё нет. (2) 2008–2016 — международные претензии, национальные планы действий, первые антиработорговые институты: Закон «О противодействии торговле людьми», постановления №207, №82, №132, комиссии, Реабилитационный центр, Координационный совет по детскому труду (2013). (3) С 2017 года — уголовная ответственность, новые механизмы, возобновление сотрудничества с МОТ, положительные заключения международных организаций (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

S8. Какие органы противодействуют принудительному труду сегодня?

Ответ. Три типа механизмов: коллегиальные — Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду (указ ПФ-5775 от 30 июля 2019 года), Координационный совет по детскому труду, Республиканская трёхсторонняя комиссия по социальным и трудовым вопросам; трудовые — государственные трудовые инспекции, вправе возбуждать дела и передавать материалы в суды; общественные — профсоюзы и ННО, участвующие в трёхсторонних переговорах и мониторинге. Институт национального докладчика ежегодно докладывает Президенту о ситуации с принудительным трудом (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

S9. Какие результаты показали мониторинги 2019–2020 годов?

Ответ. В 2019 году выявлено 259 случаев принудительного труда (141 — на уборке хлопка), наложены штрафы на 772 млн сумов по ст. 51 КоАП. За хлопковую кампанию 2020 года к административной ответственности привлечены 42 должностных лица, включая руководителей организаций, хокима и его заместителей; по 6 случаям документы переданы в суд. К ответственности привлечены также менеджеры кластеров и ферм: 61 случай незаключения трудовых договоров, 34 — необеспечения условий труда, 13 — неисполнения обязанностей, 17 — несвоевременной выплаты зарплаты (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

S10. Что установил мониторинг третьей стороны МОТ?

Ответ. С 2013 года практикуется мониторинг детского и принудительного труда с участием экспертов МОТ и правозащитников. Итог 2013 года: детский труд на хлопкоуборке не носит систематического характера, хотя случаи принудительного труда есть. Независимый мониторинг 2014–2018 годов: систематическое использование детского труда устранено; в 2019 году вопрос больше не стоял на повестке, отмечен серьёзный прогресс и в борьбе с принудительным трудом. В национальном мониторинге 2019 года впервые участвовали профсоюзы США и Европы под координацией Международной конфедерации профсоюзов (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

S11. Почему детский труд стал массовым в хлопковой отрасли Узбекистана?

Ответ. Б. А. Бхат связывает это с командной экономикой: государственные квоты толкают производство выше уровня, диктуемого рынком, отсутствие рыночных стимулов требует принуждения, а демеханизация (машинная уборка упала с двух третей в советское время до 10%) увеличила потребность в дешёвой рабочей силе. Исследование ILRF (2008) показало, что причины — не бедность и не традиции, а природа государства и контроль над сельским обществом: мобилизацию детей организуют хокимияты через школы, спуская квоты вплоть до отдельного ребёнка. Без реформы аграрного сектора проблема не решается (статья Б. А. Бхата).

S12. Каковы были масштабы и условия детского труда на хлопке?

Ответ. По EJF, в Ферганской долине ежегодно работали около 200 000 детей; по ЮНИСЕФ (2000), 22,6% детей 5–14 лет работали хотя бы неполный день. Школы закрывались на два-три месяца, дети трудились по 10–12 часов в день при жаре до 45 °C, пили воду из оросительных каналов, жили в бараках без электричества, окон и дверей. Оплата — от 5 долларов за пять дней до 15 центов; по оценке НПО «Тахлил» (2001), килограмм хлопка стоил от 1,5 до 1 цента, тогда как на мировом рынке — 1,15 доллара. За два года в Самаркандской области зафиксирована гибель восьми детей (статья Б. А. Бхата).

S13. Как детский труд влиял на образование?

Ответ. Двухмесячное закрытие школ фактически вычитается из обучения: чистая потеря — свыше 20% учебного времени, а с 5-го по 9-й класс накопленные потери достигают целого учебного года. Весной дети дополнительно мобилизовывались на прополку, прореживание и пересадку рассады — занятия приостанавливались на недели. Родители и учителя признают, что образование страдает; сельские дети оказываются в неравном положении с городскими и осознают потери для будущих перспектив. Бхат призывает к надёжным данным и методологически выверенным инструментам мониторинга (статья Б. А. Бхата).

S14. Как государство и право отвечали на проблему детского труда?

Ответ. Ещё в 2001 году министерства образования и труда внесли ручной сбор хлопка в перечень наихудших форм детского труда; Комитет ООН по правам ребёнка выражал «глубокую обеспокоенность» вовлечением школьников в уборку. В марте 2008 года парламент обязался ратифицировать конвенции №182 и №138 (ратифицированы в марте 2008-го и марте 2009-го), в сентябре 2008-го принята национальная программа действий. Закон 2007 года «О гарантиях прав ребёнка на труд» допускает приём на работу с 16 лет, с 15 — с письменного согласия родителей, с 14 — лёгкий труд вне учёбы; ст. 241 Трудового кодекса запрещает работу, вредную здоровью и нравственности (статья Б. А. Бхата).

3.3 3.3. Testlar — тесты с правильными ответами

T1. В каком году принята Конвенция МОТ №29 о принудительном труде?

a) 1930 b) 1957 c) 1999 d) 2014 Ответ: a) 1930

Пояснение: Конвенция №29 (о принудительном труде) принята в 1930 году, №105 (об отмене принудительного труда) — в 1957-м, №182 — в 1999-м, Протокол к Конвенции №29 — в 2014-м (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

T2. Какая конвенция требует немедленно прекратить принудительный труд как средство трудовой дисциплины?

a) Конвенция №29 (1930) b) Конвенция №105 (1957) c) Конвенция №138 (1973) d) Конвенция №182 (1999) Ответ: b) Конвенция №105 (1957)

Пояснение: Пять случаев немедленного прекращения принудительного труда (политическое принуждение, экономическое развитие, трудовая дисциплина, забастовки, дискриминация)

перечислены в Конвенции №105 1957 года (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

Т3. Сколько человек, по данным МОТ (2017), находятся в мире в современном рабстве?

a) 24,9 млн b) 15,4 млн c) 40,3 млн d) 250 млн Ответ: c) 40,3 млн

Пояснение: 40,3 млн — общее число жертв современного рабства, из них 24,9 млн — принудительный труд и 15,4 млн — принудительные браки; 250 млн — число работающих детей в мире по данным EJF (статьи Сулайманова–Расулова и Бхата).

Т4. Когда Протокол 2014 года к Конвенции №29 вступил в силу для Узбекистана?

a) 25 июня 2019 года b) 30 июля 2019 года c) 1 января 2021 года d) 16 сентября 2020 года Ответ: d) 16 сентября 2020 года

Пояснение: Узбекистан ратифицировал Протокол 25 июня 2019 года, и он вступил в силу для республики 16 сентября 2020 года (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

Т5. Какая статья Конституции Республики Узбекистан запрещает принудительный труд?

a) статья 37 b) статья 7 c) статья 10 d) статья 51 Ответ: a) статья 37

Пояснение: Статья 37 Конституции запрещает принудительный труд, кроме отбытия наказания по приговору суда и иных случаев, предусмотренных законом; статьи 7 и 10 — нормы Трудового кодекса, статья 51 — КоАП (обе статьи недели).

Т6. Каким документом создана Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду?

a) постановлением Кабмина №407 от 31 мая 2018 года b) постановлением Кабмина №553 от 3 июля 2019 года c) указом Президента ПФ-5775 от 30 июля 2019 года d) постановлением Сената SQ-231-III от 4 октября 2017 года Ответ: c) указом Президента ПФ-5775 от 30 июля 2019 года

Пояснение: Указ ПФ-5775 реорганизовал республиканскую межведомственную комиссию в Национальную и учредил Институт национального докладчика; №407, №553 и SQ-231-III учреждают другие механизмы (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

Т7. Сколько случаев принудительного труда выявлено в Узбекистане по итогам мониторинга 2019 года?

a) 141 b) 259 c) 42 d) 535 Ответ: b) 259

Пояснение: В 2019 году выявлено 259 случаев (141 из них — на уборке хлопка), штрафы наложены на 772 млн сумов; 42 — должностные лица, привлечённые за кампанию 2020 года (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

Т8. К какому выводу пришёл независимый мониторинг МОТ 2014–2018 годов?

a) детский труд используется систематически b) систематическое использование детского труда устранено c) принудительный труд полностью искоренён d)

детский труд не выявлялся вовсе Ответ: b) систематическое использование детского труда устранено

Пояснение: Мониторинг 2014–2018 годов заключил, что систематическое использование детского труда устранено; в 2019 году вопрос больше не стоял на повестке дня (статья О. Сулайманова и Ж. Расулова).

T9. Как изменилась доля машинной уборки хлопка к моменту исследования Б. А. Бхата?

a) с двух третей в советское время до 10% b) с половины до четверти c) с 10% до двух третей d) практически не изменилась Ответ: a) с двух третей в советское время до 10%

Пояснение: По статье Б. А. Бхата, в советское время машинами убиралось до двух третей хлопка, а к моменту исследования — лишь 10%; остальной хлопок собирается вручную, часто детьми.

T10. Сколько детей, по данным EJF, ежегодно работали в хлопководческой Ферганской долине?

a) около $20\,000$ $b)$ около $200\,000$ $c)$ около $2\,000\,000$ $d)$ около 45 000 Ответ: b) около 200 000

Пояснение: По статье Б. А. Бхата, EJF сообщает о примерно 200 000 детей в Фергане ежегодно; по ЮНИСЕФ (2000), 22,6% детей 5–14 лет работали хотя бы неполный день.

T11. Когда Узбекистан ратифицировал конвенции МОТ №182 и №138?

a) в марте 2008 года и марте 2009 года b) в 2001 году и 2002 году c) в 2013 году и 2014 году d) в 1992 году и 1996 году Ответ: a) в марте 2008 года и марте 2009 года

Пояснение: По статье Б. А. Бхата, обязательство ратифицировать обе конвенции парламент взял в марте 2008 года; №182 ратифицирована в марте 2008-го, №138 — в марте 2009-го.

T12. С какого возраста по Закону «О гарантиях прав ребёнка на труд» (2007) допускается приём на работу?

a) строго с 18 лет b) с 16 лет; с 15 — с письменного согласия родителей; с 14 — лёгкий труд вне учёбы c) с 14 лет без ограничений d) с 12 лет во время каникул Ответ: b) с 16 лет; с 15 — с письменного согласия родителей; с 14 — лёгкий труд вне учёбы

Пояснение: По статье 20 закона (цит. по Б. А. Бхату) приём на работу разрешён с 16 лет; достигшие 15 лет — с письменного согласия родителей или опекунов; ученики с 14 лет — на лёгкую работу, не вредящую здоровью и образованию.

3.4 3.4. Atamalar — глоссарий недели

Термин (atama)	Значение
Принудительный труд (forced/compulsory labour)	всякая работа или служба, требуемая под угрозой наказания и не предлагаемая добровольно (Конвенция МОТ №29, ст. 2)
Конвенция №29 (1930)	фундаментальная конвенция МОТ о принудительном труде: определение и перечень исключений

Термин (atama)	Значение
Конвенция №105 (1957)	запрещает принудительный труд в пяти случаях: политика, экономическое развитие, дисциплина, забастовки, дискриминация
Протокол 2014 года	дополняет Конвенцию №29 национальной политикой и планами действий; ратифицирован Узбекистаном 25 июня 2019 года
Конвенция №182 (1999)	о наихудших формах детского труда; ратифицирована Узбекистаном в марте 2008 года
Конвенция №138 (1973)	о минимальном возрасте приёма на работу; ратифицирована в марте 2009 года
МОТ (ILO)	Международная организация труда; Узбекистан ратифицировал 17 конвенций (8 фундаментальных) и 1 протокол
Мажбурый мехнат (majburiy mehnat)	узбекский термин, используемый как единое понятие принудительного и обязательного труда
Хашар (hashar)	«добровольное, бескорыстное участие большинства в выполнении задачи»; условия — постановление КМ №349 от 10 мая 2018 года
Национальная комиссия	комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду; создана указом ПФ-5775 от 30 июля 2019 года
Национальный докладчик	институт, ежегодно докладывающий Президенту о ситуации с принудительным трудом
Трудовая инспекция	орган, выявляющий нарушения трудовых прав; по постановлению №1066 от 31 декабря 2018 года вправе передавать материалы в суд
Мониторинг третьей стороны	мониторинг детского и принудительного труда экспертами МОТ и правозащитниками (с 2013 года)
Хлопковая монокультура	структура экономики, унаследованная от империи и СССР; по Бхату — первопричина принудительного детского труда
Детский труд (child labour)	массовая мобилизация школьников на уборку хлопка; систематическое использование устранено к 2019 году

4 5. Шпаргалка: ключевые даты и числа

Перед экзаменом повторите эту главу целиком: здесь собраны все даты и числа недель 5–6; в скобках указана статья-источник.

4.1 5.1. Ключевые даты

Дата	Событие
1886–1900	Посевы хлопка в Туркестане выросли с 41 000 до 92 888 десятин (Бхат)
12 июня 1886	Императором утверждено «Положение об управлении Туркестанского края» — главный правовой документ края (Юсупджанова)
1897–1899	Третий этап судебных реформ: создана судебная палата — высшая инстанция Туркестана (Юсупджанова)

Дата	Событие
1898–1917	Четвёртый этап реформ: адаптация судебной системы к Судебным уставам Российской империи (Юсупджанова)
1 августа 1922	Введение первого систематизированного УПК — завершение первого этапа судебной политики в Туркестане (Юсупджанова)
16 августа 1938	Закон «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик»: 8 глав, 80 статей (Комолов)
22 июня 1941	Вторжение Германии; приняты положения «О военном положении» и «О военных трибуналах» (Комолов)
13 апреля 1942	Постановления Президиума ВС СССР о трудоднях колхозников и мобилизации горожан на сельхозработы (Комолов)
10 сентября 1944	Съезд судей республики: борьба с хищениями, роль судов в хлопкоуборке 1944 года (Комолов)
21 мая 1959 / 1 января 1960	Утверждение УПК УзССР / введение его в юридическую практику (Юсупджанова)
20 июня 1990	Декларация независимости; решение о создании Конституционной комиссии из 64 человек (Буронов; Азизов)
12 апреля 1991	Заседание Конституционной комиссии: начало прямой работы над проектом (Буронов)
31 августа 1991	Конституционный закон «Об основах государственной независимости» (17 статей) (Буронов; Азизов)
октябрь–ноябрь 1991	Первый вариант проекта Конституции: 158 статей, шесть разделов (Буронов)
2–3 июля 1992	Частичное обновление состава Конституционной комиссии — до 71 члена (Буронов)
26 сентября 1992	Публикация проекта Конституции для всенародного обсуждения (Буронов)
21 ноября 1992	Вторичная публикация проекта: обсуждение в два этапа (Буронов)
7–8 декабря 1992	Последнее заседание комиссии; одиннадцатая сессия Верховного Совета приняла Конституцию (Буронов)
1994–2008	Принятие 15 кодексов — становление отраслей права (Азизов)
2007	Отмена смертной казни и передача судам санкции на арест (Азизов); Закон «О гарантиях прав ребёнка на труд» (Бхат)
март 2008 / март 2009	Ратификация конвенций МОТ №182 и №138 (Бхат)
10 мая 2018	Постановление КМ №349 «О дополнительных мерах по ликвидации принудительного труда» (Сулайманов, Расулов)
25 июня 2019 / 16 сентября 2020	Ратификация Протокола 2014 года / вступление его в силу для Узбекистана (Сулайманов, Расулов)
30 июля 2019	Указ ПФ-5775: Национальная комиссия и Институт национального докладчика (Сулайманов, Расулов)

Дата	Событие
$2014{-}2018 \rightarrow 2019$	Независимый мониторинг МОТ: систематический детский труд устранён; в 2019 году вопрос снят с повестки (Сулайманов, Расулов)

Ключевые даты недель 5–6 (в скобках — статья-источник)

4.2 5.2. Ключевые числа и цифры

- $6\,000+$ предложений и $1\,000+$ писем — всенародное обсуждение проекта Конституции; исправлены

60 из 127 статей, 4 исключены (Буронов)

- $158 \to 149 \to 137 \to 127$ — число статей последовательных версий проекта Конституции (Буронов)

- $64 \to 71$ — состав Конституционной комиссии; 32 человека в рабочей группе, 6 подгрупп, 50

исследователей (Буронов)

- около 80 — изменений и уточнений, внесённых депутатами на сессии 8 декабря 1992 года (Буронов)

- 8 глав и 80 статей — Закон «О судоустройстве» 1938 года; народные судьи — на 3 года, областные и

Верховные суды — на 5 лет (Комолов)

- 226 народных судов в УзССР во второй половине 1939 года; из 225 народных судей 46 — женщины,

лишь 17 с высшим образованием (Комолов)

- 541 судья уволен в 1937–1939 годах; полный срок отработали только 6 народных судей — 2,6%

(Комолов)

- 28 народных судов сокращено в 1942 году; штаты областных судов: $230 (1941) \to 187 (1942)$

(Комолов)

- 99 706 документов в Lex.uz, в том числе 1 228 законов (6 конституционных, 18 кодексов) и 5 749

указов Президента (Азизов)

- 40,3 млн человек — современное рабство в мире: 24,9 млн — принудительный труд, 15,4 млн —

принудительные браки; каждая четвёртая жертва — ребёнок (МОТ, 2017)

- 17 конвенций МОТ (8 фундаментальных) $+ 1$ протокол ратифицированы Узбекистаном на 1 января

2021 года (Сулайманов, Расулов)

- 259 случаев принудительного труда в 2019 году (141 — на хлопке), штрафы на 772 млн сумов; 42

должностных лица привлечены за кампанию 2020 года (Сулайманов, Расулов)

4.3 5.3. Десять ответов одной строкой

- Когда принята Конституция Узбекистана? → 8 декабря 1992 года, одиннадцатой сессией Верховного

Совета.

- Сколько членов было в Конституционной комиссии изначально? → 64 (с 2–3 июля 1992 года — 71).

- Какой документ 1938 года определил судебную систему? → Закон «О судоустройстве СССР,

союзных и автономных республик» от 16 августа 1938 года (8 глав, 80 статей).

- Сколько народных судей отработали полный срок в 1937–1939 годах? → лишь 6 — 2,6%.

- Четыре этапа правовой системы независимости? → $1991-2000, 2001-2009, 2010-2016$, с 2017 года.

- Что такое принудительный труд по Конвенции №29? → всякая работа под угрозой наказания, на

которую лицо не предложило себя добровольно.

- Когда для Узбекистана вступил в силу Протокол 2014 года? → 16 сентября 2020 года

(ратифицирован 25 июня 2019 года).

- Каким указом создана Национальная комиссия по принудительному труду? → указом Президента

ПФ-5775 от 30 июля 2019 года.

устранено; в 2019 году вопрос снят с повестки.

- Сколько детей работало на хлопке в Ферганской долине по данным EJF? → около 200 000 ежегодно.